山东俊某商贸有限公司、李某静等行政非诉执行执行复议裁定书

案由：	执行 > 行政非诉执行
案 号：	(2025)湘04执复10号
审理法官：	罗曙梅 杨丹慧 高斌
文书类型：	裁定书
裁定类型：	中止或者终结执行
公开类型：	文书公开
审理法院：	湖南省衡阳市中级人民法院
审结日期：	2025.02.14
案件类型：	执行复议
审理程序：	执行
权责关键词：	撤销 罚款 终结执行（执行终结） 执行异议 强制执行 扣押

山东俊某商贸有限公司、李某静等行政非诉执行执行复议裁定书

湖南省衡阳市中级人民法院

执行裁定书

(2025)湘04执复10号

复议申请人(申请执行人)：衡山县市场监督管理局，住所地湖南省衡山县开云镇衡山大道598号。

负责人：***，局长。

被执行人：山东俊某商贸有限公司，住所地山东省临沂市沂南县。

法定代表人：李某静，执行董事兼总经理。

被申请人：李某静。

被申请人：李某莹。

被申请人：张某涛。

复议申请人衡山县市场监督管理局(以下简称衡山县市监局)不服湖南省衡山县人民法院(以下简称衡山法院)(2024)湘0423执异58号执行裁定(以下简称58号执行裁定)，向本院申请复议。本院受理后，依法组成合议庭进行审查。现已审查终结。

衡山法院在执行申请执行人衡山县市监局与被执行人山东俊某商贸有限公司(以下简称俊某公司)行政非诉执行一案中，衡山县市监局向该院提出追加被执行人申请称，衡山县市监局与俊某公司行政处罚一案，衡山法院作出(2023)湘0423行审19号行政裁定书，申请人申请强制执行后行政罚款未得以清偿。俊某公司于2020年11月依法成立，注册资本300万元，被申请人张洪涛作为发起人，认缴出资100万元，被申请人李俊某认缴出资200万元。2022年12月20日，俊某公司新增股东李莹莹，认缴出资100万元。张洪涛在俊某公司产生债务后，通过转让股权形式退出公司股东身份，明显涉嫌逃避执行。俊某公司没有设立对公账户，都是通过公司股东进行交易，俊某公司与其股东之间存在财产混同的情形。根据《中华人民共和国公司法》第三条、第二十八条、第六十三条、第八十八条，《最高人民法院关于适用<中华人民共和国公司法>若干问题的规定(三)》第十三条，《中华人民共和国企业破产法》第二条，《最高人民法院关于适用<中华人民共和国企业破产法>若干问题的规定(一)》第一条、第二条、第四条及九民会议纪要第6条、《最高人民法院关于民事执行中变更、追加当事人若干问题的规定》相关规定，俊某公司作为被执行人的案件，人民法院穷尽执行措施无财产可供执行，已具备破产原因，但不申请破产的情况下，李俊某、李莹莹、张洪涛作为俊某公司的股东，其认缴出资应当加速到期。请求追加李俊某、李莹莹、张洪涛为被执行人。

衡山法院查明，因俊某公司销售食品违法，衡山县市监局于2022年10月18日对俊某公司作出(2022)湘0423市监案处字54号行政处罚决定书：1.没收扣押在案的15吨冷冻猪肉，进行无公害销毁；2.罚款1593000元，上缴国库。上述处罚决定生效后，衡山县市监局向该院申请强制执行。该院于2023年9月4日作出(2023)湘0423行审19号行政之日起十五日内缴纳该处罚决定确定的罚款1593000元。因俊某公司未履行生效法律文书确定的义务，经衡山县市监局申请，该院于2023年10月12日以(2023)湘0423执1187号立案执行。本次执行到位金额0元，申请执行人于2023年12月20日向该院申请暂时撤回执行，表示待发现被执行人有财产可供执行时再申请恢复。同日，该院裁定终结执行

下载日期：2026-09-26

。2024年4月11日，经衡山县市监局申请，该院以(2024)湘0423执恢177号立案恢复执行。执行过程中，经财产调查，未发现被执行人俊某公司名下有可供执行的财产，执行到位金额0元。经申请执行人同意，该院于2024年10月11日裁定终结本次执行程序。另查，俊某公司成立于2020年11月2日，股东为李俊某、张洪涛，注册资本300万元，类型为有限责任公司。其中李俊某认缴出资额200万元，出资比例66.6667%；张洪涛认缴出资额100万元，出资比例33.3333%；认缴出资期限均为2026年12月31日前。2022年12月19日，俊某公司决议变更股东张洪涛为李莹莹，由李莹莹受让张洪涛的33.3333%股权。2022年12月20日，俊某公司进行股东变更登记。

衡山法院认为，执行程序中变更、追加被执行人应当遵循法定主义原则，即应当限于现行法律和司法解释明确规定的追加情形。《最高人民法院对<关于非诉执行案件中作为被执行人的法人终止，人民法院是否可以直接裁定变更被执行人的请示>的答复》(法行［2000］16号)载明：“人民法院在办理行政机关申请人民法院强制执行其具体行政行为的案件中，作为被执行人的法人出现分立、合并、兼并、合营等情况，原具体行政行为仍应执行的，人民法院应当通知申请机关变更被执行人。对变更后的被执行人，人民法院应当依法进行审查。”本案系行政机关申请人民法院强制执行行政处罚的非诉执行案件，其执行依据实质为行政机关的行政处罚决定，是行政机关针对特定主体的惩罚，具有对象的特定性，而李俊某、李莹莹、张洪涛并非是该行政行为确定的义务人。参照上述答复内容，本案中衡山县市监局申请追加被执行人，应当由行政机关自行审查是否变更新主体为义务人，对变更后的新主体，法院再依法审查。综上，衡山县市监局的追加申请不符合受理条件，已经受理的，应当依法驳回其申请。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十七条第一款第十一项，《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第二条第一款、第三款规定裁定：驳回衡山县市场监督管理局的追加申请。

衡山县市监局向本院申请复议称，被执行人股东都是认缴出资，本案执行中穷尽执行措施未发现被执行人有可供执行的财产，已具备破产原因，认缴出资应当加速到期。且公司财产与股东财产存在高度混同。根据《最高人民法院关于民事执行中变更、追加当事人若干问题的规定》第十九条及公司法、破产法相关规定，公司作为被执行人，其财产不足以清偿生效法律文书确定的债务，且股东未依法履行出资义务即转让股权的，申请执行人可以申请变更、追加该股东或发起人为被执行人。故复议申请人申请追加被执行人的认缴出资股东为本案被执行人，符合法律规定。请求撤销衡山法院58号执

行裁定，将李俊某、李莹莹、张洪涛追加为本案被执行人。

本院查明，衡山法院58号执行裁定认定事实清楚，本院予以确认。

本院认为，行政非诉执行与民事执行不同，行政非诉执行中执行的是行政决定，民事执行中执行的是民事裁判。本案系行政非诉执行案件，其执行的文书依据是行政机关衡山县市监局作出的(2022)湘0423市监案处字54号行政处罚决定，系针对被执行人俊某公司的罚款决定。而行政处罚决定是行政机关依法对违反行政管理秩序的行为进行的惩戒措施，其执行对象是特定的具体的违法行为人和相关责任主体。即使要变更行政处罚对象，也应由行政机关进行变更，人民法院在行政非诉执行中不涉及追加其他非相关主体为被执行人。《最高人民法院关于民事执行中变更、追加当事人若干问题的规定》适用于民事执行中变更、追加当事人问题，并不适用于执行行政决定的非诉执行。复议申请人在执行行政处罚决定的非诉执行中主张依据上述法律规定和公司法、破产法申请追加被执行人，不符合法定程序。衡山法院驳回其追加申请，并无不当。综上，复议申请人的复议理由不能成立，本院不予采纳。衡山法院58号执行裁定认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第二十三条第一款第(一)项之规定，裁定如下：

驳回复议申请人衡山县市场监督管理局的复议申请，维持湖南省衡山县人民法院(2024)湘0423执异58号执行裁定。

本裁定为终审裁定。

审 判 长 罗曙梅

审 判 员 杨丹慧

审 判 员 高 斌

二〇二五年二月十四日

法官助理 尹云昕

书 记 员 何友明

校对责任人：尹云昕打印责任人：何友明

本案法律依据

最高人民法院关于适用《中华人民共和国企业破产法》若干问题的规定(一) 第1条

下载日期：2026-09-26

最高人民法院关于适用《中华人民共和国企业破产法》若干问题的规定(一) 第2条
最高人民法院关于适用《中华人民共和国企业破产法》若干问题的规定(一) 第4条
最高人民法院关于印发《全国法院民商事审判工作会议纪要》的通知 第6条
最高人民法院对《关于非诉执行案件中作为被执行人的法人终止，人民法院是否可以直接裁定变更被执行人的请示》的答复
最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定(2020修正) 第2条1款
最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定(2020修正) 第2条3款
最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定(2020修正) 第23条1款1项
更多

同案由重要案例

中华全国总工会、最高人民法院、最高人民检察院联合发布10起2025年劳动法律监督“一函两书”典型案例之九：县人社局与贵州省纳雍县某能源公司行政非诉执行案——贵州省纳雍县运用“一函两书”协作机制督促股东出资保护农民工权益案
河南省人民检察院发布6起行政检察护航民生民利典型案例之四：某建筑公司拖欠农民工工资行政非诉执行检察监督案
河南省人民检察院发布6起行政检察护航民生民利典型案例之五：某化工公司拖欠职工薪酬行政非诉执行检察监督案
广东、福建、广西、海南四省(区)高级人民法院联合发布12件红树林司法保护典型案例之十二：文昌市综合行政执法局与海南某派机械设备公司非诉行政行为执行审查案
江苏省无锡市中级人民法院发布2023年度行政审判与实质解纷十大典型案例之九：某局与谢某行政非诉执行案——行政机关超过法定期限申请非诉执行的，依法不予受理
河南高院发布涉黄河流域生态环境保护典型案例之八：荥阳黄河河务局申请强制执行郑州水务建筑工程股份有限公司违法占用黄河河道行政处罚案
最高人民检察院行政检察研究基地·对外经济贸易大学行政检察研究中心、中国法学会行政法学研究会联合发布2024年度十大行政检察典型案例之九：江苏省某市生态环境局申请执行江苏某铝业有限公司行政处罚决定检察监督案
四川省高级人民法院发布5件耕地保护典型案例之五：某县规划和自然资源局申请执行朱某明行政处罚案——损坏自己承包经营的土地也要承担法律责任
更多

本法院同类案例

常宁市自然资源局;常宁市中鑫置业有限公司行政非诉执行执行复议执行裁定书

相关论文

乡村医疗活动中非法行医罪主体及“情节严重”的审查认定
财产犯罪中虚拟货币价值认定的路径构建
论平台第三方格式条款的效力
网络虚拟财产的民事司法保护路径
网络虚拟财产刑法保护的路径选择
逮捕社会危险性的智能评估模型构建
智慧司法背景下民间借贷虚假诉讼案件规制
从一起专利侵权案看中药标准与专利的协调
更多

©北大法宝：（www.pkulaw.com）专业提供法律信息、法学知识和法律软件领域各类解决方案。北大法宝为您提供丰富的参考资料，正式引用法规条文时请与标准文本核对。 欢迎查看所有产品和服务。

法宝快讯： 如何快速找到您需要的检索结果？ 法宝 V6 有何新特色？



扫描二维码阅读原文

原文链接： https://www.pkulaw.com/pfnl/08df102e7c10f20651450a2bd710b396f31340ec4aaae4babdfb.html